

감사결과처분요구서

일련번호	10	감사자	감사실		공개(○) 비공개()
신분상 조치인원	1	재정상 조치방법	-	재정상 조치금액	-
수감부서 (처리할 부서)	◇◇◇◇◇◇사무소 (◇◇처 △△△△부) (◇◇◇◇◇◇사무소)	처분요구일자	2021. . .	회신기일	처분요구일로부터 각개월내

◇◇◇◇◇◇사무소
(신분상 주의1, 행정상 통보)

제 목 고발 업무 처리 부적정
관 계 기 관 ◇◇처 △△△△부, ◇◇◇◇◇◇사무소
내 용

1. 업무처리기준

- 공단 『△△△△ 내 불법·무질서행위 단속규칙』 제11조(가중처벌)에 의거, ‘공원구역(공원자연보존지구 및 공원자연환경지구의 경우에 한한다.)에서 토지를 300㎡이상 불법형질변경한 자에 대하여는 『환경범죄 등의 단속 및 가중처벌에 관한 법률』 제4조제2항에 따라 가중처벌을 요청’ 하여야 하며,
- 또한 자원 2242-20237호(2004.04.24.)호 「△△△△ 내 위법시설물 정비 및 무질서행위 단속계획」에 따르면 ‘300㎡이상 불법형질변경 행위에 대하여는 『자연공원법』 및 『환경범죄의 단속에 관한 특별조치법』을 함께 적용하여 고발’ 하도록 지시하였음

2. 현황 및 지적내용

- 고발 업무 처리 부적정(가중처벌 대상) 현황

(2018.07.14. ~ 2021.05.감사일 현재.)

구분	장 소(용도지구)	행위일	적발일	고발일	자연공원법 위반내용	적용법조	비고
1	△△ △△시 △△동 산207-1, 산209, 34-2 일원 (공원자연환경지구)	19.12.28.	20.01.17.	20.01.29.	○ 무단 수목 벌채(훼손), - 소나무 등 10본 ○ 토지형질변경 4,569㎡ (이의신청 재조사 3,309.5㎡)	○발칙 §22호 ○관련 §313호 7호 ※ 환경범죄자 처벌법 §4②	.
2	△△ △△시△△동 산30, 산18(공원자연환경지구)	20.01.05.	20.01.17.	20.01.29.	○ 토지형질 변경 806㎡	○발칙 §22호 ○관련 §313호	환경범죄자 처벌법 미적용
3	△△ △△시 △△동862-1 (공원자연환경지구)	20.01.11.	20.01.24.	20.01.29.	○ 수목훼손 - 버드나무 등 24본 ○ 토지형질변경 2,930㎡	○발칙 §22호 ○관련 §313호 7호	환경범죄자 처벌법 미적용

- ◇◇◇◇◇◇◇사무소는 불법 업무를 추진함에 있어 300㎡ 이상 불법형질변경 행위에 대하여는 『자연공원법』 및 『환경범죄의 단속에 관한 특별조치법』에 따른 가중 처벌 요청하여 고발하여야 함에도, 2018년 7월 14일 ~ 2021년 5월 감사일 현재까지 ‘토지형질변경 4,569㎡(이의신청에 따른 재조사시 3,309.5㎡)’ 등 가중 처벌 요청 대상 고발 총 3건 중 2건에 대하여 가중 처벌 요청없이 고발 조치하는 등 업무 처리를 소홀히 한 것으로 확인됨

3. 조치할 사항

- 신분상 주의1 (단기조치: 1개월 이내) 【◇◇처 △△△△부】

- 가중처벌 요청없이 고발 조치(2건) 등 불법업무 처리 부적정

〔관련자〕

구분	직 급	성 명	담당업무	소속(현 근무처)	처분요구	비고
1	특정직 5급	○○○	불법 업무	◇◇◇◇◇◇◇사무소	주의	

- 행정상 통보 (단기조치: 1개월 이내) 【◇◇◇◇◇◇◇사무소】

- 관련 규정 숙지 및 직원 교육 등 재발방지 대책 마련